

مسودة اتفاقية - غير جاهزة للتوقيع قبل الاستكمال القانوني

اتفاقية توريد وترخيص وتشغيل نظام نبري

مسودة عامة لتنظيم النطاق والترخيص والاستضافة والدعم والبيانات

الطرف الأول	[الاسم القانوني لمقدم النظام]
الطرف الثاني	[الاسم القانوني للعميل / شركة نبري]
الدولة والقانون	[يُحدد قبل التوقيع]
الإصدار	DRAFT 0.1 - 21 أغسطس 2026

تنبيه قانوني

هذه وثيقة إعداد تجاري وتقني وليست استشارة قانونية. يجب مراجعتها بواسطة محامٍ مرخص في الدولة المختصة قبل التوقيع، مع استكمال جميع الحقول بين الأقواس.

بيانات الأطراف

معلومات التعاقد	
الطرف الأول	[الاسم القانوني، الشكل القانوني، رقم التسجيل، العنوان، الممثل وصفته]
الطرف الثاني	[الاسم القانوني، الشكل القانوني، رقم التسجيل، العنوان، الممثل وصفته]
تاريخ النفاذ	[اليوم / الشهر / السنة]
البريد المعتمد للإشعارات	[بريد الطرف الأول] / [بريد الطرف الثاني]

1. التمهيد والتعاريف

يُعد التمهيد والملاحق جزءًا من الاتفاقية. ويقصد بالنظام: تطبيق نبري للمبيعات والتوزيع بواجهات الإدارة والمندوب أو الموظف والعميل، وفق النطاق المبين في الملحق (أ).

يقصد ببيانات العميل كل البيانات التجارية أو الشخصية أو التشغيلية التي يدخلها الطرف الثاني أو مستخدموه. ويقصد بطلب التغيير أي عمل خارج النطاق المتفق عليه.

2. موضوع الاتفاقية ونطاقها

يلتزم الطرف الأول بتوفير وترخيص وتشغيل المرحلة الأولى من النظام للطرف الثاني، وتنفيذ أعمال التهيئة والتدريب والدعم المحددة في الاتفاقية وملاحقها.

أي ميزة غير مدرجة صراحة في الملحق (أ) تُعد خارج النطاق ولا تصبح التزامًا إلا بطلب تغيير مكتوب يحدد السعر والمدة ومعيار القبول.

3. الترخيص والاستخدام

يمنح الطرف الأول للطرف الثاني ترخيصًا [غير حصري، غير قابل للتنازل] لاستخدام النظام داخل أعماله طوال مدة الاتفاقية ولعدد [يُحدد] من المستخدمين.

لا يجوز نسخ الشفرة المصدرية أو إعادة بيع النظام أو منح حق استخدامه لطرف ثالث أو إزالة إشعارات الملكية إلا بموافقة مكتوبة. تظل البيانات التي يدخلها الطرف الثاني ملكًا له، بينما تظل الشفرة والتصميمات والمكونات العامة وحقوق التطوير ملكًا للطرف الأول ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.

4. التنفيذ والتسليم والقبول

يبدأ التنفيذ بعد استلام الدفعة الأولية والبيانات المطلوبة واعتماد قائمة الأسعار ومسؤولي التشغيل. تكون فترة القبول [عدد] أيام عمل من تاريخ الإتاحة. ويقدم الطرف الثاني ملاحظاته المرتبطة بمعايير القبول في الملحق (ب). تُعالج العيوب التي تمنع وظيفة متفقًا عليها دون رسوم إضافية. أما التحسينات أو التغييرات في إجراءات العمل فتخضع لطلب تغيير.

5. المقابل المالي والدفع

رسوم الإعداد والتنفيذ: [المبلغ والعملة]، والضرائب: [مشمولة / غير مشمولة].
رسوم الاستضافة أو الاشتراك أو الصيانة: [المبلغ والدورية].
جدول الدفع: [نسبة عند التوقيع]، [نسبة عند الإتاحة]، [نسبة عند القبول].
في حال التأخر عن السداد أكثر من [عدد] يومًا بعد إخطار كتابي، يجوز تعليق الخدمات غير الحرجة مع منح فرصة معقولة لتصدير البيانات، وذلك وفق القانون المختص.

6. الاستضافة والتوافر والنسخ الاحتياطي

تكون الاستضافة [بواسطة الطرف الأول / حساب الطرف الثاني / مزود خارجي]، وتحدد بيئة الإنتاج والدولة أو المنطقة المستضيفة قبل بدء التشغيل.
مستهدف التوافر الشهري: [نسبة] باستثناء الصيانة المعلنه والقوة القاهرة وأعطال مزودي الخدمات الخارجيين.
سياسة النسخ الاحتياطي والاستعادة: [التكرار، مدة الاحتفاظ، زمن الاستعادة]، وتُختبر وفق جدول متفق عليه.

7. الدعم والصيانة

قنوات الدعم: [بريد / واتساب أعمال / بوابة دعم]. ساعات الدعم: [يُحدد].
الأولوية الحرجة: توقف شامل يمنع البيع؛ زمن الاستجابة المستهدف [يُحدد]. الأولوية العادية: عيب لا يمنع العمل؛ زمن الاستجابة [يُحدد].
لا تشمل الصيانة تغييرات الأنظمة الخارجية أو الأسعار أو سياسات مزودي الخدمات إلا وفق طلب تغيير.

8. حماية البيانات والسرية

يلتزم كل طرف بحماية المعلومات السرية وعدم استخدامها إلا لتنفيذ الاتفاقية، مع قصر الوصول على من يحتاج إليها. يحدد الطرفان أدوارهما القانونية بشأن البيانات الشخصية، وأساس المعالجة، ومدة الاحتفاظ، وإجراءات الحوادث، وطلبات أصحاب البيانات وفق قانون الدولة المختصة. يخطر الطرف المتأثر الآخر بحادث أمني جوهري دون تأخير غير مبرر ووفق المواعيد التي يفرضها القانون المختص.

9. الملكية الفكرية

يحفظ كل طرف بحقوقه السابقة على الاتفاقية. ولا تنتقل ملكية النظام أو مكوناته إلا بنص صريح ومقابل محدد. يجوز للطرف الأول استخدام المعرفة والخبرة العامة غير المتضمنة لبيانات العميل أو أسرارته في مشروعات أخرى. تُحدد مكونات الأطراف الثالثة وتراخيصها وشروط استخدامها عند وجودها.

10. الضمانات وحدود المسؤولية

يضمن الطرف الأول أن النظام سيؤدي الوظائف المتفق عليها جوهريًا عند استخدامه وفق الدليل، مع معالجة العيوب المثبتة خلال فترة الضمان [المدة].

لا يضمن النظام نتيجة تجارية محددة، ولا يتحمل الطرف الأول أخطاء البيانات المدخلة أو الأسعار غير المعتمدة أو انقطاع خدمات الغير. يكون الحد الأقصى للمسؤولية المباشرة [المبلغ أو نسبة الرسوم]، مع مراعاة الاستثناءات التي لا يسمح القانون المختص بتحديدتها أو استبعادها.

11. المدة والإنهاء والخروج

مدة الاتفاقية [المدة] وتجدد [تلقائيًا / بموافقة مكتوبة].

يجوز الإنهاء عند إخلال جوهري لا يُعالج خلال [عدد] يومًا من الإخطار، أو عند الإعسار، أو وفق أي حق إلزامي في القانون المختص. عند الانتهاء، يتيح الطرف الأول تصدير بيانات الطرف الثاني بصيغة [CSV / Excel / أخرى] خلال [المدة]، ثم يحذف النسخ المتبقية وفق سياسة الاحتفاظ والقانون.

12. الإشعارات والتوقيع الإلكتروني

ترسل الإشعارات إلى العناوين والبريد المعتمدين في صدر الاتفاقية، ويحتفظ الطرفان بسجل الإرسال والاستلام. يجوز توقيع الاتفاقية إلكترونيًا أو في نسخ متقابلة إذا كان ذلك معترفًا به في القانون المختص واستوفي متطلبات تحديد هوية الموقع وسلامة السجل.

13. القانون وتسوية النزاعات

تخضع الاتفاقية لقوانين [الدولة / الولاية].

يسعى الطرفان للتسوية الودية خلال [عدد] يومًا، ثم يكون الاختصاص لـ[المحاكم المختصة / التحكيم ومكانه وقواعده ولغته].

14. أحكام عامة

لا يجوز التنازل عن الاتفاقية دون موافقة الطرف الآخر، باستثناء إعادة الهيكلة أو نقل النشاط وفق ما يسمح به القانون.

تعد الاتفاقية وملاحقها كامل التفاهم، ولا يكون التعديل نافذًا إلا مكتوبًا وموقعًا من ممثلين مفوضين.

إذا تعذر تنفيذ بند، يبقى باقي الاتفاق صحيحًا ويستبدل البند بما يحقق غرضه المشروع قدر الإمكان.

الملحق (أ) - نطاق المرحلة الأولى

الوحدة	داخل النطاق	خارج النطاق أو مشروط
الإدارة	العملاء، الطلبات، الحالات، التحصيل، الأسعار، المخزون الأساسي، المسارات	محاسبة كاملة وصلاحيات مؤسسية متقدمة
المندوب	زيارات، أولويات، طلبات وتحصيلات وتحديث حالة	GPS مباشر دون عناوين وإحداثيات معتمدة
العميل	كتالوج وسلة وطلب ومتابعة	دفع إلكتروني أو حسابات دخول دون اتفاق وتكامل
الأسعار	قائمة موحدة وتحقق عند الحفظ	سياسات خصم وائتمان متعددة المستويات
التكاملات	رابط واتساب مبسط عند اعتماده	WhatsApp API وبوابات الدفع وخدمات الغير

الملحق (ب) - اختبار القبول

- فتح الواجهات الثلاث والوظائف المتفق عليها دون خطأ مانع.
- تطابق سعر المنتج في الإدارة والمندوب والعميل.
- إنشاء طلب وحفظه وظهوره في الإدارة.
- تحديث حالة الطلب وحفظ التغيير.
- تسجيل تحصيل وتحديث رصيد العميل.
- إظهار متطلبات الوظائف المؤجلة عند فتحها.

التوقيعات

الطرف الأول - مقدم النظام	الطرف الثاني - العميل
الاسم: _____	الاسم: _____
الصفة: _____	الصفة: _____
التوقيع: _____	التوقيع: _____
التاريخ: _____	التاريخ: _____
الختم: _____	الختم: _____

ملاحظة إعداد خارج متن الاتفاقية

رُوعي في إعداد هذه المسودة مبدأ وضوح نطاق الترخيص، ملكية البيانات، القبول، الدعم، الخروج، والتوقيع الإلكتروني. يجب موازنة الصياغة مع القانون الوطني. من المراجع العامة: قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية، ودليل الويبو لترخيص التكنولوجيا.

المراجع: | https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce

<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=296&plang=EN>